

Nr. 124 Initiative Himmlers auf Überstellung der Sicherungsverwahrten in die Konzentrationslager. 26. Juli / 22. August 1939

R 3001/21429, Bl. 123–125, 128–130 Fotokopie/Reinkonzept

Beginn:
Beginn:

a.: Der Chef der Kanzlei des Führers der NSDAP an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 26. Juli 1939

Betr.: Sicherungsverwahrte.

Sehr geehrter Parteigenosse Dr. Lammers!

Der Reichsführer-SS hatte sich vor längerer Zeit an den Herrn Reichsjustizminister mit der Bitte gewandt, ihm einen Teil der Sicherungsverwahrten für vordringliche Arbeiten in den Konzentrationslagern zur Verfügung zu stellen¹. Die Notwendigkeit hierzu vergrößerte sich, als anlässlich des 50. Geburtstages des Führers eine größere Anzahl von Schutzhäftlingen entlassen wurde². Das Gesuch des Reichsführers-SS wurde mit Schreiben vom 14. 7. 1938³ mit der Begründung abgelehnt, daß die Sicherungsverwahrten neben Arbeiten zur Deckung des eigenen Bedarfs der Justizvollzugsanstalten solche ausführen, die als vordringlich im Sinne des Vierjahresplanes angesehen werden müßten. Bei einer Besichtigung des Zuchthauses Brandenburg-Görden⁴ durch den Leiter des Amtes für Gnaden-sachen der Kanzlei des Führers⁵ wurde demgegenüber festgestellt, daß gegenwärtig eine große Anzahl der Sicherungsverwahrten damit beschäftigt ist, auf Rechnung von Privatfirmen Pappsol-daten zu bemalen. In Anbetracht der weit wichtigeren und tatsächlich im Sinne des Vierjahresplanes als vordringlich anzusehenden Arbeiten, die beispielsweise im Konzentrationslager Sachsenhausen und der angegliederten Ziegelei durch die Häftlinge geleistet werden, hat der Führer angeordnet, daß sämtliche entbehrlichen Sicherungsverwahrten dem Reichsführer-SS mit sofortiger Wirkung zur Verfügung zu stellen sind⁶.

Im Frühjahr hatte ich nach einer Besichtigung des Konzentrationslagers Sachsenhausen auf Bitte des Reichsführers-SS sein Gesuch beim Führer unterstützt und den Auftrag erhalten, festzustellen, in welcher Weise die Sicherungsverwahrten gegenwärtig beschäftigt werden. In Verfolg dieses Auftrages habe ich die nötigen Feststellungen getroffen und auch vom Reichsjustizministerium einen Bericht hierüber erhalten⁷, der folgenden Wortlaut hat:

„Die Zahl der Sicherungsverwahrten beträgt nach den letzten Feststellungen 4303. Hiervon sind 4096 Sicherungsverwahrte beschäftigt, und zwar 721 Sicherungsverwahrte (16,8%) mit Arbeiten für den Eigenbedarf der Vollzugsanstalten und den Bedarf anderer Behörden und 3375 Sicherungsverwahrte (78,4%) mit Arbeiten im Sinne des Vierjahresplanes (einschließ-lich der Arbeiten für die Ausfuhr und die Wehrwirtschaft). Der Rest von 207 Sicherungsver-

¹ Durch Schreiben Heydrichs an den RJuM vom 28. 6. 1938; zit. Dok. Nr. 99 Anm. 2.

² Eine förmliche Amnestie hatte Hitler allerdings verworfen; s. Dok. Nr. 30 Anm. 13.

³ Zitiert in Dok. Nr. 99 Anm. 3.

⁴ In der Vorlage fälschlich: Brandenburg-Görden.

⁵ RAL Hubert Bergenkamp (*1903); s. J. NOAKES, Ph. Bouhler und die Kanzlei des Führers der NSDAP, in: REBENTISCH/TEPPE, Verwaltung, S. 208–236, hier 212–219.

⁶ Nähere Umstände wie Zeitpunkt von Vortrag und Weisung nicht ersichtlich.

⁷ Durch StS Freister am 20. 6. 1939; R 3001/21437, Bl. 331; s. Dok. Nr. 99 Anm. 5.

wahrten (4,8%) ist am Stichtag wegen Krankheit und infolge Verbüßung von Arreststrafen unbeschäftigt gewesen.“

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß hier die Sicherungsverwahrten, welche mit den erwähnten Spielzeugarbeiten beschäftigt sind und dadurch der Anstalt pro Mann täglich RM 1.20 bis RM 1.80 verdienen, unter die Rubrik „vordringliche Vierjahresplanarbeiten“ eingereiht sind.

Der Führer hat daher auf meinen Vortrag auf dem Obersalzberg wie erwähnt entschieden, nachdem er schon bei meinem ersten Vortrag der Auffassung zuneigte, daß die Sicherungsverwahrten in das dem Reichsführer-SS unterstehende Gebiet der Konzentrationslager einzureihen seien.

Von einer direkten Verständigung des Herrn Reichsjustizministers habe ich ausdrücklich abgesehen. Ich bitte Sie, die Entscheidung des Führers dem Herrn Reichsjustizminister zu übermitteln⁸.

Den Reichsführer-SS habe ich informatorisch von der Entscheidung des Führers und von meinem Schreiben an Sie in Kenntnis gesetzt.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Bouhler

b.: Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 22. August 1939

Betrifft: Unterbringung der Sicherungsverwahrten. Unter Bezug auf das Schreiben v. 8. 8. 1939 – Rk. 21364 B –

Sehr verehrter Herr *Lammers!*

Ihren Brief vom 8. d. Mts. und die Photokopie des Schreibens des Chefs der Kanzlei des Führers der NSDAP vom 26. v. Mts. habe ich erhalten. Den Schreiben habe ich entnommen, daß der Führer angeordnet hat, daß sämtliche entbehrlichen Sicherungsverwahrten dem Reichsführer SS mit sofortiger Wirkung zur Verfügung zu stellen sind.

Ich habe hierauf sofort die Vorstände der Sicherungsanstalten zu einer Besprechung in meinem Ministerium zusammenberufen und die jetzige Lage des Arbeitseinsatzes der Sicherungsverwahrten im einzelnen festgestellt⁹. Diese Feststellungen ergeben folgendes Bild:

Von den insgesamt 4485 männl. Sicherungsverwahrten waren 145 unbeschäftigt, weil sie sich im Lazarett oder im Arrest befanden oder arbeitsunfähig waren. Die beschäftigten 4340 Gefangenen verteilen sich auf folgende Arbeitsgruppen: Staatsbetriebe (einschl. Anstaltsbedarf) 717, Kultivierungsarbeiten 993, Altstoffverwertung 799, Wehrmachtsaufträge 462, Herstellung industrieller Erzeugnisse im Rahmen des Vierjahresplans (Getreide- und Zementsäcke, Fischreusen, Fischnetze, Körbe, Erntebänder, Versatzbänder für Bergbau, Papierbeutel hauptsächlich für Wehrmacht, Export und staatspolitisch wichtige Industrien) 681, deviseneinbringende oder devisensparende Arbeiten (Herstellung von Auto- und Fahrradzubehör, von Knöpfen, Bastmatten, Kokosmatten und Kohlen-säcken; Stanzarbeiten) 688.

Hierzu bemerke ich, daß etwa der fünfte Teil der arbeitsfähigen Gefangenen wegen körperlicher Gebrechen oder psychopathischer Eigenschaften nur sehr beschränkt einsatzfähig ist. Hierauf muß bei der Zuweisung der Arbeit Rücksicht genommen werden, so daß auch Betriebe mit leichteren und geringerwertigen Arbeiten in den Anstalten aufrechterhalten werden müssen. Jedoch bin ich

⁸ Lammers unterrichtete Gürtner am 8. 8. 1939 durch Fotokopie des vorlieg. Schreibens und bedauerte, daß der Gang der Dinge ihm verwehrt habe, vor einer Festlegung Hitlers dem RJuM Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; R 3001/21429, Bl. 122.

⁹ Niederschrift über die Sitzung mit den Vorständen der Sicherungsanstalten am 14. 8. 1939 im RJuM und Detailübersicht über Einsatzarten und Beschäftigtenzahlen s. ebd. Bl. 103–121.

dauernd bemüht, die Leistungs- und Einsatzfähigkeit der Gefangenen zu steigern und jeden Mann an den seinen Kräften, Fertigkeiten und Kenntnissen entsprechenden Arbeitsplatz zu stellen.

Allgemein möchte ich auf folgendes hinweisen:

Mein stetes Bestreben geht dahin, die Gefangenen überhaupt (nicht nur die Sicherungsverwahrten) bei staatspolitisch wichtigen und volkswirtschaftlich bedeutungsvollen Arbeiten einzusetzen. Aus diesem Grunde stehe ich seit langer Zeit mit dem Beauftragten für den Arbeitseinsatz, Staatssekretär Dr. Syrup, in engster Fühlung. Gemeinsam mit ihm habe ich eingehende Richtlinien über den Arbeitseinsatz der Gefangenen erlassen (Dt. Just[iz] 1938 S. 887¹⁰, 1939 S. 918¹¹). Staatssekretär Dr. Syrup hat auf meine Anregung die Arbeitsbetriebe der Vollz[ugs]Anstalten durch die Landesarbeitsämter und Arbeitsämter überprüfen lassen. Minderwichtige Arbeiten wurden durch bedeutungsvollere ersetzt, wobei mit der fortschreitenden Verschärfung der Lage des allgemeinen Arbeitseinsatzes bereits manche wichtige Arbeiten zugunsten noch vordringlicherer eingeschränkt werden müssen. Richtig ist, daß in der Sicherungsanstalt Brandenburg, wie der Leiter des Amtes für Gnadensachen Pg. Bergenkamp bei seiner Besichtigung am 8. Juni d. Js. festgestellt hat, damals noch etwa 120 Sicherungsverwahrte mit der Herstellung von Lineolsoldaten beschäftigt waren. Diesen Betrieb hatte die Anstalt s. Zt. deshalb aufgenommen, weil die Erzeugnisse des Betriebes zum Teil ins Ausland gingen und daher Devisen einbrachten. Bei der sofort nach Erhalt Ihres Schreibens v. 8. d. Mts. von mir angeordneten Besichtigung der Sich[erungs]Anstalt Brandenburg durch meine Sachbearbeiter wurde festgestellt, daß kein Sicherungsverwahrter mehr in diesem Lineolbetrieb tätig war¹².

Die stetig wachsenden Anforderungen auf Abstellung von Gefangenen für vordringliche Arbeiten können nicht mehr erfüllt werden. So sollten nach den Vereinbarungen mit dem Leiter der Reichsstelle für Raumordnung allein im Emsland 19 000 Gefangene eingesetzt werden, eine Zahl, die wegen Kräftemangels bereits Ende Februar d. Js. auf 12 000 herabgesetzt werden mußte¹³. Da auch diese Zahl nicht erreicht werden konnte, habe ich am 21. März 1939 unter Zurückstellung meiner früheren Bedenken wegen des Einsatzes von Sicherungsverwahrten bei Außenarbeiten angeordnet, daß zunächst 1000 Sicherungsverwahrte zu Kultivierungsarbeiten im Emsland übergeführt werden. Da die Erfahrungen mit der Beschäftigung der Sicherungsverwahrten im Emsland günstig sind, habe ich in Aussicht genommen, weitere 500 Sicherungsverwahrte dorthin überführen zu lassen; ich habe jedoch meine Anordnung nunmehr bis zu der am Schluß dieses Schreibens erbetenen Entscheidung des Führers zurückgestellt. Die Sicherungsverwahrten sind im Emsland dringend benötigt, weil dort heute insgesamt nur 9266 Gefangene eingesetzt sind. Die Bedeutung der Emslandkultivierung ist daraus ersichtlich, daß von der zu kultivierenden Gesamtfläche von 11 720 ha durch Gefangene der Justizverwaltung bis 31. März 1939 2876 ha kultiviert, 250 km Landstraßen und Wege mit 37 Brücken gebaut, 225 km Vorfluter angelegt und sonstige Arbeiten ausgeführt wurden; z. Zt. ist die Bodengewinnung von über 3500 ha in Angriff genommen¹⁴.

Ähnlich ist die Lage bei den übrigen Arbeitsstellen mit größerem Gefangeneinsatz. Bei den sehr dringlichen Kultivierungsarbeiten im Rodgau (Hessen) fehlen von den vorgesehenen 3500 Gefangenen noch über 1000 Mann. Beim Bau der Ostmarkstraße (1530 Gefangene), bei den Wasserbauarbeiten an der Elbe, Saale und Havel (1340 Gefangene) und bei den landwirtschaftlichen und Kultivierungsarbeiten an der oberen Ems (900 Gefangene) ergeben sich für die Auffüllung der Lager

¹⁰ Allg. Vf. des RJuM vom 7. 6. 1938: RdErl. der RAVAV zum Arbeitseinsatz der Gefangenen.

¹¹ RdVf. des RJuM vom 10. 5. 1939; s. Dok. Nr. 41 Anm. 13.

¹² Protokoll der Anstaltsbesichtigung durch MR E. Schmidt und Nörr am 10. 8. 1939 s. R 3001/21429, Bl. 132. In der Besprechung vom 14. 8. (o. Anm. 9) ergab sich, daß das Zuchthaus Brandenburg-Görden mit 579 Sicherungsverwahrten belegt war, von denen 541 mit „staatspolit. vordringlichen oder volkswirtschaftl. bedeutungsvollen“ und sonst wichtigen (devisenbringenden) Arbeiten beschäftigt waren. MR Nörr bemängelte allerdings, daß hierbei der Einsatz von 223 Mann zur Bindegarnaufbereitung („Aufknoten von Bindegarnabfällen“) keinesfalls länger geduldet werden könne.

¹³ Näheres s. Dok. Nr. 41, auch für nachstehende Ausführungen.

¹⁴ Einzelaufstellung s. R 3001/21429, Bl. 101.

immer größere Schwierigkeiten, zumal die Kurve des Gefangenenstandes rückläufig ist. Die Anforderung[en] der Torfindustrie (1100 Gefangene) können auch nicht annähernd befriedigt werden. Es mußten dort im Gegenteil Einschränkungen vorgenommen werden, die zu Vorstellungen des Stellvertreters des Führers und verschiedener Gauleiter geführt haben. Z. Zt. liegt mir ein Schreiben des Gauleiters Röver vor, in dem dringend um Abstellung von weiteren 1000 Gefangenen zur Erweiterung des Dortmund-Ems-Kanals gebeten wird¹⁵. Jetzt sind ohne Rücksicht auf die Belange der Innenbetriebe alle irgendwie verfügbaren Kräfte bei der Ernte eingesetzt; Zahlen stehen mir hierüber noch nicht zur Verfügung; die Zahl von 15–20 000 Gefangenen dürfte aber nicht zu hoch angenommen sein.

Was gerade den Arbeitseinsatz der Sicherungsverwahrten betrifft, so hat sich hier neuerdings ein besonderer Gesichtspunkt ergeben. Seit einiger Zeit schon werden in der Sicherungsanstalt Werl Versuche mit der Herstellung von Heeresgerät (Metallarbeiten) durch Sicherungsverwahrte gemacht¹⁶. Die Versuche zeigten ein außergewöhnlich gutes Ergebnis. Im Laufe der Zeit sollen auch die in den anderen Betrieben der Anstalt beschäftigten Sicherungsverwahrten durch diesen Betrieb hindurchgeschleust werden, um eine Mobreserve zu bilden. Inzwischen ist das Oberkommando des Heeres an mich mit dem Antrag herangetreten, neue Baulichkeiten für Heeresfertigung in Werl zu errichten. Das Oberkommando des Heeres legt auf die Ausführung ganz bestimmter Arbeiten gerade durch Sicherungsverwahrte wegen der strengen dauernden Trennung dieser Gefangenen von der Außenwelt besonderen Wert. Es hat daher die Wehrwirtschaftsinspektionen angewiesen, auch bei den übrigen Sicherungsanstalten die Möglichkeit zur Aufnahme von Heeresgerätfertigungen zu erkunden¹⁷. Ich halte diese Arbeiten für so wichtig, daß ich sie allen anderen vor[an]zustellen beabsichtige, soweit mir Sicherungsverwahrte noch zur Verfügung stehen werden.

Da der Führer angeordnet hat, sämtliche entbehrlichen Sicherungsverwahrten abzugeben, wäre ich dankbar, wenn Sie dem Führer die Sachlage vortragen und seine Entscheidung darüber herbeiführen würden, ob und in welchem Umfang Sicherungsverwahrte in meiner Verwaltung als entbehrlich angesehen werden¹⁸.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Gtr [Gürtner]

¹⁵ Schreiben vom 10. 8. 1939; ebd. Bl. 127.

¹⁶ Lt. Angaben in der Sitzung vom 14. 8. (o. Anm. 9) waren dort von insges. 581 einsatzfähigen Sicherungsverwahrten 121 in einem ortsansässigen Rüstungsbetrieb tätig und weitere 100 angefordert. Zum Modellcharakter Werls vgl. die Begutachtung vom 28. 4. 1941: R 3001/21176, Bl. 20–22, 27 f.

¹⁷ Berichte hierzu in MA, RW 19/2127, Bl. 5 ff. Ihr Tenor ging jedoch dahin, daß die Industrie bezügl. anspruchsvollerer Rüstungsfertigung skeptisch bleibe, weil wertvolle Technik in die Gefängnisse geliefert werden müsse, die Produktivität angesichts längerer Anlernzeit, häufig wechselnder Zuweisung von Häftlingen und Sabotagegefahr aber zu wünschen lasse.

¹⁸ Unter Bezug auf die von Bouhler mitgeteilte Entscheidung Hitlers ersuchte Heydrich den RJuM am 26. 8. 1939 lapidar um schnellstmögliche Überstellung *aller* Sicherungsverwahrten, nicht nur der „entbehrlichen“. Gürtner reagierte nicht, sandte aber am 8. 9. Abschrift an den RMRk m. d. B. um Klärung des Widerspruchs. Lammers fand (oder suchte) in den hektischen ersten Kriegswochen keine Gelegenheit, die Sache abgewogen vorzutragen. In einer Unterredung am 16. 9. schlug er Himmler vor, sie „zunächst einmal auf vier Wochen zurückzustellen“, dagegen werde Gürtner wohl kaum etwas einwenden. Diesen Aufschub teilte er den Kontrahenten am selben 16. 9. schriftlich mit; R 3001/21429, Bl. 133–138. Dabei verblieb es, der Vorgang wurde seitens der Rkei keiner förmli. Klärung zugeführt und nicht wieder aufgegriffen.

Durch Vf. an die GStAe vom 28. 10. 1939 ordnete StS Freisler „für die Dauer des Kriegszustandes“ an, den Gefangenen „ausschließlich volkswichtige Arbeit zuzuweisen“, die tägl. Arbeitszeit in Zuchthäusern auf 12 Stunden zu erhöhen und jede „Arbeitsverweigerung, Faulheit und schuldhaft schlechte Arbeitsleistung“ mit strengem Arrest zu ahnden; R 3001/21429, Bl. 93. Aktenmaterial zum Einsatz der Justizhäftlinge im Krieg und in der Rüstungsfertigung ebd. Bl. 139 ff.; R 3001/25022–25023; MA, RW 19/2130.

Nr. 124: Initiative Himmlers auf Überstellung der Sicherungsverwahrten in die Konzentrationslager. 26. Juli / 22. August 1939a. Der Chef der Kanzlei des Führers der NSDAP an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 26. ...

Zitierhinweis

Nr. 124 Initiative Himmlers auf Überstellung der Sicherungsverwahrten in die Konzentrationslager. 26. Juli / 22. August 1939a. Der Chef der Kanzlei des Führers der NSDAP an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 26. Juli 1939b. Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 22. August 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d124>